



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1207 DEL 24/12/2025

**OGGETTO: COMUNE DI MONTEROTONDO/A.M.F. (C.D.A. ROMA RGN 5255/2021) -
IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENT. 6996/2025**

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI

**SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E
AFFARI LEGALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: COMUNE DI MONTEROTONDO/A.M.F. (C.D.A. ROMA RGN 5255/2021) -
IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENT. 6996/2025**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il decreto sindacale n. 56 del 30.06.2025 prot. 37629 del 30.06.2025, di conferimento incarico dirigenziale ad interim relativo al Dipartimento Affari Generali al Dott. Lamanna Michele, fino a nuova disposizione e comunque non oltre la data di presa servizio del dirigente titolare del Dipartimento Affari Generali che sarà assunto a seguito dell'espletamento delle procedure necessarie;

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 37796 del 01.07.2025, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Alexia Malpicci l'incarico di Responsabile del Servizio "Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e Sanità" sino al 31.12.2025;

Premesso che

- a seguito di un incidente occorso in data 11.12.2008 perdeva la vita la sig.ra C.B.;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. assunto a prot. dell'Ente n. 48142 del 21.11.2017 la sig.ra A.M.F. agiva nei confronti del Comune di Monterotondo al fine di sentirne accertare la responsabilità per il sinistro mortale in cui aveva perso la vita la propria figlia e ottenere il risarcimento del danno patito;
- con DGC n. 64 del 13/03/2018 l'Ente deliberava di costituirsi nel relativo giudizio RGN 4951/2017 e conferiva incarico legale all'avv. Emilio Ricci;

- con ordinanza n. 2032 del 27.07.2021 il Tribunale di Tivoli condannava il Comune di Monterotondo al risarcimento del danno subito dalla ricorrente, nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'Erario;
- con provvedimento del 31.01.2022 la Corte d'Appello di Roma rigettava la richiesta, avanzata dal Comune di Monterotondo, di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza;
- con DGC 178 del 09/09/2021 la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco a proporre appello avverso l'ordinanza n. 2032/2021 e con successiva determinazione dirigenziale n. 612 del 22.09.2021 veniva affidato incarico per la difesa dell'Ente all'avv. Emilio Ricci;

Dato atto che con sentenza n. 6996 pubblicata in data 24.11.2025 la Corte d'Appello di Roma, all'esito del giudizio RGN 5255/2021, ha rigettato l'impugnazione proposta dal Comune, condannando altresì l'Ente al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio, liquidate in € 14.239,00 oltre accessori di legge, per un totale di € **20.776,40** di cui:

Onorari	€ 14.239,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 2.135,85
Cassa Avvocati (4%)	€ 654,99
<i>Totale imponibile</i>	€ 17.029,84
IVA 22% su Imponibile	€ 3.746,56
Totale documento	€ 20.776,40

Dato atto che con pec prot. 68218 del 28.11.2025 l'Avv. Di Andrea, difensore di controparte, ha richiesto la liquidazione delle spese di lite relative *inter alia* al grado di appello;

Dato atto altresì che sono in corso le procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a del d.lgs. 267/2000;

Evidenziato che nel caso di specie non vi è discrezionalità in merito alla necessità di effettuare o meno il pagamento, ciò in quanto nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005), né lo stesso può valutarne il quantum, essendo tale deliberazione già stata effettuata dal giudice interessato;

Ravvisata la necessità e l'urgenza, nelle more del riconoscimento del debito, di assicurare la copertura necessaria ad ottemperare al pagamento assumendo un impegno di spesa per € **20.776,40** come segue:

- quanto ad € 8.061,69 sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno in corso, cod. SIOPE 1.03.02.99.00, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto ad € 12.714,71, sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno 2026;

Dato atto che non si rende necessario richiedere il codice CIG, in quanto la prestazione rientra nella causa di esclusione "arbitraggio e conciliazione";

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

- di dichiarare che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 241/1990;
- di dare atto che** sono in corso le procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000;
- di dare atto che** nel caso di specie l'Ente ha l'obbligo di ottemperare a quanto statuito in sentenza;

4. **assumere** un impegno di spesa per l'importo di € **20.776,40** relativo al pagamento delle somme liquidate nella sentenza 6996/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Roma all'esito del giudizio RGN 5255/2021 in favore della sig.ra A.F., i cui dati sono riportati nell'allegato alla presente determinazione;
5. **di imputare** tale somma al capitolo 450.00 come segue:
 - quanto ad € 8.061,69 sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno in corso, cod. SIOPE 1.03.02.99.00, che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto ad € 12.714,71, sul cap. 450.00 del bilancio per l'anno 2026;
6. **di dare atto** che responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Supporto agli Organi Istituzionali e Affari Legali d.ssa Alexia Malpicci;
7. **di dare atto altresì**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012:
 - della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Dirigente *ad interim* del Dipartimento Segreteria Generale, dott. Michele Lamanna, sottoscrittore del presente provvedimento;
8. **di trasmettere** il presente provvedimento al Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
9. **di dare atto** che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
10. **di pubblicare** la presente determinazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; - sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" → "Provvedimenti" → "Provvedimenti dirigenti amministrativi".

La titolare di incarico EQ
Dott.ssa Alexia Malpicci

Il Dirigente *ad interim*
Dott. Michele Lamanna

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1485 del 19/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i., si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI
Michele Lamanna

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

LAMANNA MICHELE in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1485**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI**

Ufficio Proponente: **Affari legali**

Oggetto: **COMUNE DI MONTEROTONDO/A.M.F. (C.D.A. ROMA RGN 5255/2021) - IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENT. 6996/2025**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 24/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 24/12/2025